

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1550/2530	พนักงานอัยการจังหวัดสงขลา	โจทก์
	โจทก์ร่วม	โจทก์
	นายสว่าง จุลปานะ	โจทก์
	นายสำเร็จหรือขาว สุมาตรา กับพวก	จำเลย
	นายอุดมหรือนัย ทิพย์อุทัย จำเลยที่ 2	
		ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 245

ความว่า คดีนี้ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนจำคุกจำเลยที่ 2 ตลอดชีวิตโจทก์และจำเลยที่ 2 มิได้ยื่นฎีกา คดีสำหรับจำเลยที่ 2 ถึงที่สุดแล้ว แต่ศาลมิได้ออกหมายจำคุกเมื่อคดีถึงที่สุดให้จำเลยที่ 2 ไปรดออกหมายจำคุกเมื่อคดีถึงที่สุดให้แก่จำเลยที่ 2 ด้วย

หมายเหตุ โจทก์และโจทก์ร่วมยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

ระหว่างพิจารณา ผู้เสียหายขอเข้าเป็นโจทก์ร่วม ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 1 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 289(4), 83, 91 และจำเลยที่ 2 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 289(4), 83 ลงโทษประหารชีวิตจำเลยทั้งสอง สำหรับจำเลยที่ 1 ยังมีความผิดฐานพาอาวุธปืนติดตัวโดยไม่ได้รับอนุญาต ตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ พ.ศ. 2490 มาตรา 8 ทวิ, 72 ทวิ ฯลฯ อีกกระทงหนึ่ง ลงโทษจำคุกจำเลยที่ 1 อีก 6 เดือนด้วย จำเลยที่ 1 และจำเลยที่ 2 ให้การรับสารภาพในชั้นสอบสวน ลดโทษให้คนละหนึ่งใน

สามแต่เห็นว่าโทษจำคุกตลอดชีวิต เป็นโทษหนักที่สุดที่พึงลงโทษจำเลยที่ 1 ได้เพียงสถานเดียวจึงคงลงโทษจำเลยที่ 1 และจำเลยที่ 2 โดยจำคุกจำเลยทั้งสองไว้คนละตลอดชีวิต สำหรับจำเลยที่ 3 มีความผิดตามมาตรา 288 ประกอบด้วยมาตรา 84,53 ลงโทษจำคุกไว้ 16 ปี 8 เดือน คำให้การรับสารภาพของจำเลยที่ 3 ไม่มีประโยชน์ต่อการพิจารณา จึงไม่ลดโทษให้ สำหรับจำเลยที่ 4 และจำเลยที่ 5 ให้ยกฟ้อง ฯลฯ

โจทก์และจำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยที่ 3 และที่ 4 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 289(4) ประกอบด้วยมาตรา 84 ลงโทษประหารชีวิตจำเลยที่ 3 และที่ 4 ให้การรับสารภาพในชั้นจับกุมและชั้นสอบสวน ลดโทษให้คนละหนึ่งในสาม คงให้จำคุกจำเลยที่ 3 และที่ 4 คนละตลอดชีวิต นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยที่ 1 ที่ 3 และที่ 4 ต่างฎีกา (อันดับ 229,220,217)

จำเลยที่ 2 ยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 243)

จำเลยที่ 2 เคยยื่นคำร้องขอให้ศาลชั้นต้นออกหมายจำคุกเมื่อคดีถึงที่สุดมาแล้วครั้งหนึ่ง และศาลชั้นต้นได้ออกหมายจำคุกเมื่อคดีถึงที่สุดให้แก่จำเลยที่ 2 แล้ว (อันดับ 231,232)

คำสั่ง

คดีนี้ศาลชั้นต้นได้ออกหมายจำคุกเมื่อคดีถึงที่สุดให้แก่จำเลยที่ 2 แล้ว จำเลยที่ 2 มาขอให้ออกหมายจำคุกคดีถึงที่สุดซ้ำอีก จึงให้ยกคำร้อง

คดีนี้ศาลชั้นต้นได้ออกหมายจำคุกเมื่อคดีถึงที่สุดให้แก่จำเลยที่ 2 แล้ว จำเลยที่ 2 มาขอให้ออกหมายจำคุกคดีถึงที่สุดซ้ำอีก จึงให้ยกคำร้อง

(สมศักดิ์ เกิดลาภผล-เจริญ นิลเอสงฆ์-ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>